15 스프링클러설비 등을 설치한 숙박시설에 대한 감면(법 §47의4)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 신 설	□ 스프링클러 설치 숙박시설에 대한 감면 신설 ○ 법령상 설치의무 대상이 아닌 숙박시설이 스프링클러 설치시 - 취득세 면제 - 재산세 2년간 면제, 3년간 50% 감면 ○ (일몰기한) 2028.12.31.

□ 개정내용

○ 「소방시설법」 등에 스프링클러 설치의무대상이 아닌 숙박시설에 대한 스프링클러(간이스프링클러 포함) 설치 유인을 통하여 대형화재 및 인명피해 예방을 위하여 감면 신설

- 스프링클러 설치 非의무대상 숙박시설이 건축 또는 대수선을 통하여 취득시, 취득세 면제 및 재산세 면제(2년간, 이후 3년간 50%)

< 소방시설(SP 포함) 설치 관련 행정절차 (「소방시설법」 §6) **>**

① 숙박시설 건축허가 동의	② 착공 및 감리	③ 완공검사 및 사용승인
‣ **(행정기관)** 건축허가 시, 관할 소방서 등 동의 요청 ‣ **(소방서등)** 동의 요청 검토 후 5~10일 내 회신	‣ **(사업자등)** 소방시설 공사 착공 및 감리자 지정 등 신고 ‣ **(소방서등)** 수리 통지 및 필요시 보완 요구	‣ **(사업자) 완공검사 요청** ‣ **(소방서) 완공검사 증명서 발급** ‣ **(지자체)** 건축물 **사용승인**

< 스프링클러 설치 확인 및 감면 절차 >

공사업자	소방서(소방본부)	지자체(세정과)
‣ **소방시설 완공검사 신청서** 작성 및 제출	‣ **소방시설 완공검사증명서 발급** 및 **관할 지자체**(세정과)에 **공문 통보*** * **감면대상**(설치의무無 숙박시설)에 한함	‣ 사업주 등이 **감면신청** 시 **관련 정보* 확인** 및 **처리** * **소방서 등**에서 **통보한 공문**에 **감면에 필요한 정보 포함**

❑ 적용요령

○ 이 법 시행 이후 건축물을 취득하는 경우부터 적용(부칙§8)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
<신 설>	제47조의6(스프링클러설비 등을 설치한 숙박시설에 대한 감면) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항에 따라 같은 법 제2조제1항제1호에 따른 소방시설 중 스프링클러설비 또는 간이스프링클러설비(이하 이 조에서 "스프링클러설비등"이라 한다)를 설치하여야 하는 대상물이 아니거나 건축 당시 설치하여야 하는 대상물이 아니었던 숙박시설인 건축물을 건축(「건축법」 제2조제1항제8호에 따른 건축을 말한다) 또는 대수선(「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선을 말한다)하는 경우로서 스프링클러설비등을 설치하고 「소방시설공사업법」 제14조제3항에 따른 소방시설공사의 완공검사증명서를 받은 건축물에 대해서는 2028년

개정 전	개정 후
	12월 31일까지 취득세를 면제하고, 그 건축물에 대한 재산세 납세의무가 최초로 성립하는 날부터 2년간 재산세를 면제하며 그 다음 3년간은 재산세의 100분의 50을 경감한다. 다만, 그 건축물에 대한 소유권이 이전된 이후의 재산세는 그러하지 아니하다.

■ 법률 부칙

제8조(스프링클러설비 등을 설치한 숙박시설에 대한 지방세 감면에 관한 적용례) 제47조의6의 개정규정은 이 법 시행 이후 건축물을 취득하는 경우부터 적용한다.

참고1 스프링클러설비 설치 · 관리 소방시설 종류 현황

□ 특정소방대상물*에 설치 및 관리대상 소화설비 중 스프링클러 설치 의무 기준

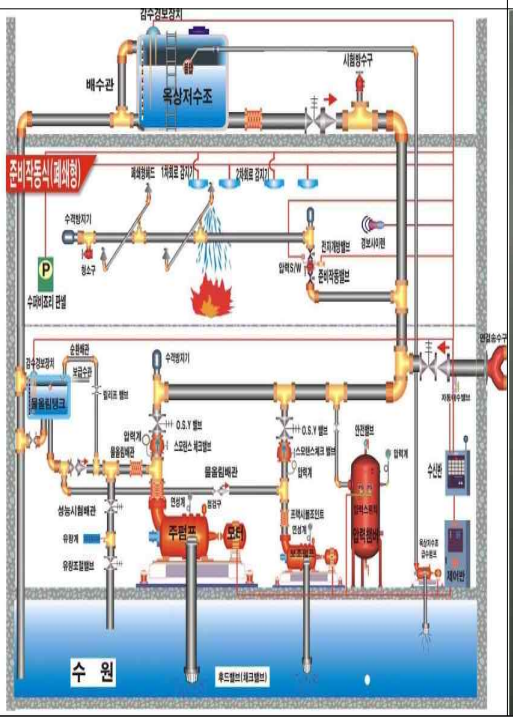
* 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」: 공동주택, 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설 등

구분		설치 기준		설치대상
		면적	기타	
6층 이상 특정소방대상물		-	-	모든 층
특정소방대상물 세부용도별	기숙사 또는 복합건축물	연면적 5,000㎡ 이상	-	모든 층
	문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설	-	수용인원 100명 이상	모든 층
		영화상영관의 용도로 쓰는 층이 지하층 또는 무창층인 경우 바닥면적 500㎡ 이상, 그 외 1,000㎡ 이상	-	
		무대부가 지하층, 무창층 또는 4층 이상의 층에 있는 경우 무대부의 면적이 300㎡ 이상, 그 외 500㎡ 이상	-	
	판매시설, 운수시설, 창고시설(물류터미널 한정)	-	수용인원 500명 이상	모든 층
		바닥면적 5,000㎡ 이상	-	
	조산원, 산후조리원, 정신의료기관, 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 노유자시설, 수련시설, 숙박시설	바닥면적 600㎡ 이상	-	모든 층
	창고시설(물류터미널 제외)	바닥면적 5,000㎡ 이상	-	모든 층
	랙식창고	랙이 설치된 바닥면적 1,500㎡ 이상	높이 10m이상 초과	모든 층
	공장, 창고시설	-	「화재예방법시행령」 별표2에 정하는 수량의 1,000배 이상의 특수가연물을 저장·취급하는 시설	해당시설
		-	「원자력안전법시행령」 제2조제1호에 따른 중·저준위방사성폐기물의 저장시설 중 소화수를 수집·처리하는 설비가 있는 저장시설	
	불연재료가 아니거나 내화구조가 아닌 공장 또는 창고시설	창고시설(물류터미널 한정) 중 바닥면적 합계가 2,500㎡ 이상		모든 층
		-	창고시설(물류터미널 한정) 중 수용인원 250명 이상	
		창고시설(물류터미널 제외) 중 바닥면적 합계가 2,500㎡ 이상	-	
		공장 또는 창고시설 중 지하층, 무창층 또는 4층 이상의 층에 있는 경우 바닥 면적이 500㎡ 이상	-	
		랙식 창고 중 바닥면적 750㎡ 이상	-	
		-	공장 또는 창고 시설 중 「화재예방법시행령」 별표2에 정하는 수량의 500배 이상의 특수가연물을 저장·취급하는 시설	해당 시설
	교정 및 군사시설		보호감호소, 교도소, 구치소 및 그 지소, 보호관찰소 등	해당 장소
			「출입국관리법」에 따른 보호시설로 사용	
			「경찰관 직무집행법」 따른 유치장	
	지하가(터미널 제외)	연면적 1,000㎡ 이상		해당 장소
	발전시설		전기저장시설	해당 장소
	스프링클러 설치 대상인 특정소방대상물에 부속된 보일러실 또는 연결 통로	-	-	해당장소

□ 스프링클러설비 설치규정 개정연혁

시행일자	스프링클러설비 설치 대상	비고
‘68.01.15.	◦ 극장, 영화관, 집회장의 무대부 연면적 500㎡ 이상(지하층·무창층 또는 4층 이상의 층으로 바닥면적 300㎡ 이상) ◦ 카바레, 오락장, 바 등 지하층 또는 4층 이상의 층이 연면적 1,000㎡ 이상 ◦ 백화점, 시장, 숙박소 등이 지하층, 무창층 또는 4층 이상의 층이 연면적 1,500㎡ 이상	최초 제정
‘80.04.15.	◦ 지하가로서 바닥면적 1,000㎡ 이상인 건축물	
‘81.11.06.	◦ 여관, 호텔, 여인숙 용도 건축물의 11층 이상 부분	
‘84.06.30.	◦ 11층 이상에 여관, 호텔의 용도로 사용되는 층이 있는 건축물의 경우 전 층	
‘95.08.10.	◦ 11층 이상에 여관, 호텔의 용도로 사용되는 층이 있는 건축물의 경우 전 층 ◦ 복합건축물 연면적 5,000㎡ 이상	
‘04.05.30.	◦ 11층 이상인 건축물의 경우 전 층(아파트의 경우 ‘05.1.1. 시행) ◦ 노유자시설, 정신보건시설 및 숙박시설이 있는 수련시설로 연면적 600㎡ 이상은 전층 ◦ 천장 또는 반자의 높이가 10m를 넘는 랙크식 창고로 연면적 1,500㎡ 이상 ◦ 지하층·무창층 또는 4층 이상인 층으로서 바닥면적 1,000㎡ 이상인 층 ◦ 복합건축물 또는 교육연구시설(기숙사) 연면적 5,000㎡ 이상이면 전층	4분법
‘05.11.11.	◦ 11층 이상의 경우 전층	
‘15.07.01.	◦ 의료시설 중 요양병원(정신병원 제외)	
‘18.01.28.	◦ 6층 이상인 건축물의 경우 전층	의정부 아파트 화재
‘19.08.06.	◦ 병원급 의료기관(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원) 연면적 600㎡ 이상	밀양 세종병원
‘22.02.25.	◦ 조산원, 산후조리원 연면적 600㎡ 이상	
‘22.12.01.	◦ 숙박시설로 사용하는 바닥면적의 합계가 600㎡ 이상인 모든 층 * 간이스프링클러(300~600㎡ 미만)	제천화재 분법

참고2 스프링클러 및 간이스프링클러 비교

구 분	스프링클러설비	간이스프링클러설비(캐비닛형)
소화원리	• 화재시 펌프가 작동하여 물탱크의 물을 배관으로 보내어 천장 등에 설치된 헤드로 물을 뿌려 소화	• 스프링클러와 동일
설비특징	• **수조, 펌프, 비상전원** 등을 별도 **구획된 공간에 설치**	• 캐비닛 내부에 **수조, 펌프, 비상전원** 등이 **수납된 일체형**
수원(수조)	• **최소 16톤 이상**(옥상수조 추가 설치)* * 수조 설치공간 확보 필요	• **1톤 이상**(옥상수조 제외*) * 캐비닛 내부에 설치(수조 불필요)
비상전원	• **엔진펌프 또는 발전기 설치**(20분)	• 팩키지 **내부 비상전원**(10분)
공사방법	• 대규모 건축물의 **신축공사**	• **소규모 건축물**에 적용 **용이** • **기존 건축물에 간편한 시공**
설비사진		

참고3 숙박시설 스프링클러설비·간이스프링클러설비 설치 확인서(안)

■ 예방소방업무처리규정 [별지 제19호서식]

숙박시설 스프링클러설비·간이스프링클러설비 설치 확인서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

소 유 자	상호(명칭)	등록번호 (제 호)	대표자
	소재지 (전화번호 :)		
완공검사 대상 특정소방대상물	상호(명칭)		주요 용도
	소재지 (전화번호 :)		
	구 조 지하 층, 지상 층, 개동		
	대지면적	연면적	건축면적

스프링클러설비 종 류	[ ] 스프링클러설비 [ ] 간이스프링클러설비			스프링클러설비 설치 의무대상 여부	[ ] 여 [ ] 부	
소방시설 공사업자	상호(명칭)		등록번호	제 호	대표자	
	소재지 (전화번호 :)					
소방시설 감리업자	상호(명칭)		등록번호	제 호	대표자	
	소재지 (전화번호 :)					
건축공사 종류	[ ] 신축 [ ] 증축 [ ] 개축 [ ] 재축 [ ] 이전 [ ] 대수선					
건축허가일	※ 대수선시, 건축물 신축에 따른 건축허가일 기재			완공일		

「지방세특례제한법」 제47조의6에 따라 숙박시설에 스프링클러설비·간이스프링클러설비가 설치되었음을 확인합니다.

년 월 일

○○ 시·도 ○○소방서장

○○ 시·군·구청장 귀하

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

참고4 관련 법령

□ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

제6조(건축허가등의 동의 등) ① 건축물 등의 신축·증축·개축·재축(再築)·이전·용도변경 또는 대수선(大修繕)의 허가·협의 및 사용승인(「주택법」 제15조에 따른 승인 및 같은 법 제49조에 따른 사용검사, 「학교시설사업 촉진법」 제4조에 따른 승인 및 같은 법 제13조에 따른 사용승인을 포함하며, 이하 "건축허가등"이라 한다)**의 권한이 있는 행정기관**은 건축허가등을 할 때 미리 그 건축물 등의 시공지(施工地) 또는 소재지를 **관할하는 소방본부장이나 소방서장의 동의를 받아야 한다.**

② 건축물 등의 증축·개축·재축·용도변경 또는 대수선의 신고를 수리(受理)할 권한이 있는 행정기관은 그 신고를 수리하면 그 건축물 등의 시공지 또는 소재지를 관할하는 소방본부장이나 소방서장에게 지체 없이 그 사실을 알려야 한다.

③ 제1항에 따른 건축허가등의 권한이 있는 행정기관과 제2항에 따른 신고를 수리할 권한이 있는 행정기관은 제1항에 따라 건축허가등의 동의를 받거나 제2항에 따른 신고를 수리한 사실을 알릴 때 관할 소방본부장이나 소방서장에게 건축허가등을 하거나 신고를 수리할 때 건축허가등을 받으려는 자 또는 신고를 한 자가 제출한 설계도서 중 건축물의 내부구조를 알 수 있는 설계도면을 제출하여야 한다. 다만, 국가안보상 중요하거나 국가기밀에 속하는 건축물을 건축하는 경우로서 관계 법령에 따라 행정기관이 설계도면을 확보할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 소방본부장 또는 소방서장은 제1항에 따른 동의를 요구받은 경우 해당 건축물 등이 다음 각 호의 사항을 따르고 있는지를 검토하여 행정안전부령으로 정하는 기간 내에 해당 행정기관에 동의 여부를 알려야 한다.

1. 이 법 또는 이 법에 따른 명령
2. 「소방기본법」 제21조의2에 따른 소방자동차 전용구역의 설치

⑤ 소방본부장 또는 소방서장은 제4항에 따른 건축허가등의 동의 여부를 알릴 경우에는 원활한 소방활동 및 건축물 등의 화재안전성능을 확보하기 위하여 필요한 다음 각 호의 사항에 대한 검토 자료 또는 의견서를 첨부할 수 있다.

1. 「건축법」 제49조제1항 및 제2항에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃)
2. 「건축법」 제49조제3항에 따른 소방관 진입창

3. 「건축법」 제50조, 제50조의2, 제51조, 제52조, 제52조의2 및 제53조에 따른 방화벽, 마감재료 등(이하 “방화시설”이라 한다)

4. 그 밖에 소방자동차의 접근이 가능한 통로의 설치 등 대통령령으로 정하는 사항

⑥ 제1항에 따라 사용승인에 대한 동의를 할 때에는 「소방시설공사업법」 제14조제3항에 따른 소방시설공사의 완공검사증명서를 발급하는 것으로 동의를 갈음할 수 있다. 이 경우 제1항에 따른 건축허가등의 권한이 있는 행정기관은 소방시설공사의 완공검사증명서를 확인하여야 한다.

⑦ 제1항에 따른 건축허가등을 할 때 소방본부장이나 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위는 대통령령으로 정한다.

⑧ 다른 법령에 따른 인가·허가 또는 신고 등(건축허가등과 제2항에 따른 신고는 제외하며, 이하 이 항에서 “인허가등”이라 한다)의 시설기준에 소방시설 등의 설치·관리 등에 관한 사항이 포함되어 있는 경우 해당 인허가등의 권한이 있는 행정기관은 인허가등을 할 때 미리 그 시설의 소재지를 관할하는 소방본부장이나 소방서장에게 그 시설이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 따르고 있는지를 확인하여 줄 것을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 소방본부장 또는 소방서장은 행정안전부령으로 정하는 기간 내에 확인 결과를 알려야 한다.

제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등) ① 특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정하는 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 한다. 이 경우 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 장애인등이 사용하는 소방시설(경보설비 및 피난구조설비를 말한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인등에 적합하게 설치·관리하여야 한다.

② 소방본부장이나 소방서장은 제1항에 따른 소방시설이 화재안전기준에 따라 설치·관리되고 있지 아니할 때에는 해당 특정소방대상물의 관계인에게 필요한 조치를 명할 수 있다.

③ 특정소방대상물의 관계인은 제1항에 따라 소방시설을 설치·관리하는 경우 화재 시 소방시설의 기능과 성능에 지장을 줄 수 있는 폐쇄(잠금을 포함한다. 이하 같다)·차단 등의 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 소방시설의 점검·정비를 위하여 필요한 경우 폐쇄·차단은 할 수 있다.

④ 소방청장은 제3항 단서에 따라 특정소방대상물의 관계인이 소방시설의 점

검·정비를 위하여 폐쇄·차단을 하는 경우 안전을 확보하기 위하여 필요한 행동요령에 관한 지침을 마련하여 고시하여야 한다. <신설 2023. 1. 3.>

⑤ 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 제1항에 따른 소방시설의 작동정보 등을 실시간으로 수집·분석할 수 있는 시스템(이하 "소방시설정보관리시스템"이라 한다)을 구축·운영할 수 있다. <개정 2023. 1. 3.>

⑥ 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 제5항에 따른 작동정보를 해당 특정소방대상물의 관계인에게 통보하여야 한다. <개정 2023. 1. 3.>

⑦ 소방시설정보관리시스템 구축·운영의 대상은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조제1항 전단에 따른 소방안전관리대상물 중 소방안전관리의 취약성 등을 고려하여 대통령령으로 정하고, 그 밖에 운영방법 및 통보 절차 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

□ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령

제11조(특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설) ① 법 제12조제1항 전단에 따라 **특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류는 별표 4**와 같다.

② 법 제12조제1항 후단에 따라 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 장애인등이 사용하는 소방시설은 별표 4 제2호 및 제3호에 따라 장애인등에 적합하게 설치·관리해야 한다.